MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ASSESSORAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO - COSIT

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 98.102
DATA DA LAVRATURA: 10/01/2024
DATA DA INTIMAÇÃO: 15/01/2024

INTERESSADO: AGROINDÚSTRIA DO VALE S.A.
CNPJ: 55.444.333/0001-77

EMENTA:
TRIBUTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS EXIGIDOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL AMBIENTAL. DIREITO A CRÉDITO.

1. RELATÓRIO DA CONSULTA
A consulente, pessoa jurídica dedicada à industrialização e processamento de produtos agrícolas, submete consulta questionando se as despesas incorridas com tratamento de resíduos poluentes e monitoramento ambiental, exigidas expressamente por licença de operação do órgão ambiental estadual (CETESB), podem ser enquadradas como insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, à luz do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.221.170/PR (Tema 779).

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ENTENDIMENTO DO FISCO
O Superior Tribunal de Justiça assentou que o conceito de insumo para fins do art. 3º, inciso II, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.

Conforme a jurisprudência fixada e a regulamentação do Parecer Normativo Cosit nº 5/2018, consideram-se insumos geradores de créditos os bens ou serviços cuja utilização decorra de imposição legal obrigatória para o regular exercício da atividade industrial.

3. CONCLUSÃO
As despesas efetuadas com contratação de serviços de tratamento de efluentes, descarte de resíduos e exames laboratoriais periódicos, quando exigidas expressamente por norma legal ou regulamentar ambiental para a operação da planta fabril, geram direito ao desconto de créditos de PIS/PASEP e COFINS no regime não-cumulativo.
VALOR TOTAL: R$ 0,00
DISPOSITIVOS APLICÁVEIS: Lei nº 10.637/2002, art. 3º; Lei nº 10.833/2003, art. 3º; Parecer Normativo Cosit nº 5/2018.